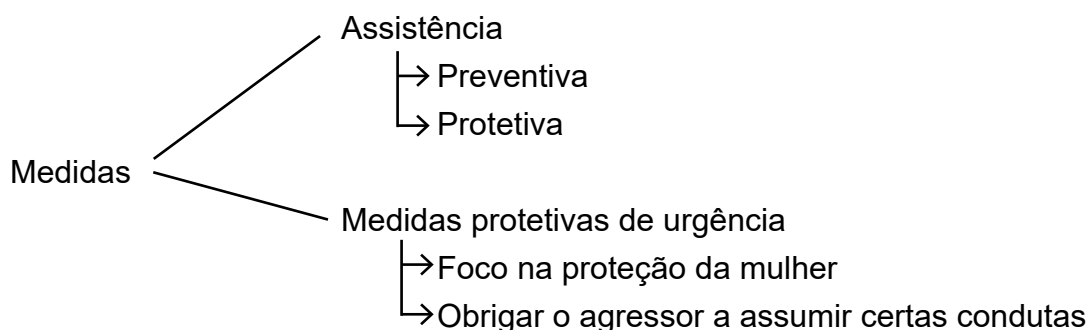


LEI 11.340/06 - LEI MARIA DA PENHA III



A classificação deve ser analisada caso a caso e não deve ser cobrada em prova. Serve para organização didática.



4. Medidas de Assistência

Natureza de política pública.

Normalmente voltada para o Poder Executivo.

4.1. Prevenção (art. 8º)

- Conjunto articulado de ações (União, Estados, DF, Municípios, ações não governamentais) – englobando capacitação permanente
- Integração operacional – Poder Judiciário, MP, DP – áreas de interesse social (segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação)



O Estado deve se preocupar com a educação da mulher, para evitar que haja a continuidade da cultura patriarcalista.

- Estudos, pesquisas, estatísticas → perspectiva de gênero e de raça ou etnia (causas, consequências e frequência da VDFcM).



As mulheres negras são mais atacadas, pois sofrem uma dupla carga discriminatória.

- Meios de comunicação social – coibir papéis estereotipados.

ANOTAÇÕES

Mulheres que exerçam papel servil nas mídias.

- Atendimento policial especializado.

Deve haver um preparo de quem atende às vítimas.

- Campanhas educativas.
- Convênios e parcerias com entidades não governamentais.

Podem ser criadas parcerias.

- Programas educacionais (valores éticos) e currículos escolares.

4.2. Situação de Violência (art. 9º) – Medidas Administrativas

A situação de violência já ocorreu.

- Atuação Articulada (LOAS, SUS, SUSP, outras normas de proteção).

Fenômeno complexo e multifacetado.

- Violência sexual (contracepção de emergência, profilaxia de DST e AIDS).
- Ressarcimento dos custos com o SUS e da “tornozeleira eletrônica” – sem importar ônus ao patrimônio da mulher e dos dependentes e NÃO configurar atenuante nem ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada.

A mulher não pode arcar com os custos de uma ação do agressor.

- Prioridade para matrícula ou transferência escolar dos dependentes – apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso (dados sigilosos).

Às vezes, a mulher precisa se retirar do local em que mora.

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

7. (CESPE/CEBRASPE/2021/MPE-S/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA 2) O ressarcimento de custos pelo agressor, conforme previsto na Lei Maria da Penha, não pode resultar em ônus ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes.

GABARITO

7. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
